

1094770-90.2022.8.26.0100
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Material
Magistrado: Ana Laura Correa Rodrigues
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Cível
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... TJSP:

"RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão de crédito Furto do cartão de crédito do Autor
Cobrança de dívida Impossibilidade - Cobrança indevida Dano moral Inocorrência O
Autor não teve seu nome incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito -
A simples cobrança de dívida, ainda que indevida, não traz um sofrimento intenso ou
uma publicidade negativa perante terceiros, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Central Cível
3ª Vara Cível
Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1094770-90.2022.8.26.0100 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1094770-90.2022.8.26.0100
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material
Requerente:
Pelz Incorporadora Ltda.
Requerido:
Via Pagseguro Internet S/A (Pag Seguro)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com indenização a título de danos morais e materiais, movida por PELZ INCORPORADORA LTDA, já qualificada nos autos, em face de PAGSEGURO INTERNET S/A, igualmente qualificada.

Narra se utilizar do sistema da requerida para a realização de compras com cartão de crédito, em seu estabelecimento comercial. Entretanto, alega ter constatado a presença de inúmeras compras indevidas em seu cartão de crédito, compreendidas entre as datas de 07/01/2019 e 07/02/2020, sobre as quais não possui conhecimento. Aduz, ainda, ter tentado inúmeras vezes a solução do imbróglio administrativamente junto à ré, porém não logrou êxito.

Destarte, requer a determinação da inversão do ônus probatório, a declaração de nulidade dos atos jurídicos praticados por terceiros no período supramencionado, além da condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos pela requerente,

na importância de R\$ 4.700,00, e indenização a título de danos morais em quantia não inferior a R\$ 10.000,00.

Instrumento de procuração e documentos acostados às fls. 17/109.

Devidamente citada em fls. 123, a requerida apresentou sua contestação (fls. 124/130). Argui, preliminarmente, acerca da inaplicabilidade das normas consumeristas à presente. No mérito, alega ausência de quaisquer falhas na prestação de seus serviços, inexistindo, portanto, motivos para sua responsabilização. Impugna os pedidos indenizatórios. Requer a total improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos (fls. 131/273).

Sobreveio réplica às fls. 277/286.

Instadas a especificar as provas que pretendem produzir (fls. 288), apenas a parte autora manifestou interesse, pleiteando pela produção de prova oral e depoimento pessoal da ré (fls. 292/293).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a produção de outras provas.

"Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito: e até a revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a situação do art. 330 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda" (TJSP, 9ª Câmara, Apel. n. 117.597-2, RT 624/95).

Já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).

É o caso dos autos, pois suficiente a prova documental para o deslinde da questão de fundo, sendo a controvérsia estabelecida questão meramente de direito.

A ação é, de rigor, procedente, pelo que se verá a seguir.

A requerida, em contestação, negou qualquer responsabilidade no evento, no entanto, nenhuma prova foi produzida para confirmar suas alegações. Cabia à parte passiva demonstrar os fatos excludentes do direito do autor, vez que não se pode exigir do requerente prova de fato negativo. Como a requerida não produziu nenhuma prova em tal sentido, deve ser considerado verdadeiro o fato alegado no pedido inicial.

Assevero que a questão ora discutida evidencia uma relação de consumo e, tendo em vista que são verossímeis as alegações trazidas, além de hipossuficiente o autor, viável a inversão do ônus da prova. Assim, é ônus da parte requerida a demonstração de que as movimentações foram efetuadas pelo autor, o que poderia ser realizado por meio dos instrumentos de segurança que dispõe, o que não ocorreu.

Em que pese a argumentação da parte passiva, não há nos autos elementos de convicção que autorizem o acolhimento da tese apresentada na contestação.

É certo que o uso da senha deve ser intransferível, contudo, cabe ao réu comprovar

a regularidade da operação financeira, uma vez que dispõe de meios técnicos para tanto. Representa a instituição financeira prestadora de serviços e o consumidor, parte economicamente mais fraca, deve ser protegido ante sua hipossuficiência. Não se pode exigir do consumidor que comprove a fraude de terceiro ou, ainda, que não forneceu sua senha a outrem.

A responsabilização da requerida decorre diretamente da atividade desenvolvida. Todo aquele que no exercício de uma atividade provocar um dano, fruto da natureza de seu mister, independentemente de culpa, deve responder ao lesado, como preleciona o art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Aplica-se no caso em tela a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade, devendo reparar os danos causados. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorre nos autos. Não tendo agido de tal forma, a conclusão inevitável é a de que não prestou de forma adequada e segura o serviço em questão, permitindo a ação fraudulenta de terceiros e, assim, causando danos à parte autora, o que deve ser reparado.

Anote-se que a responsabilidade decorrente do risco da atividade independe da existência de culpa (arts. 14 e 17, da Lei 8.078/90). Ressalto, ainda, a irrelevância de eventual culpa concorrente de terceiros, vez que o ordenamento jurídico pátrio, nesta seara, somente prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva de terceiros (art. 14, § 3º, inc. II, da Lei 8.078/90). Deve ser observado que, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, na medida em que o requerente é destinatário final dos serviços bancários prestados pela ré (arts. 2º e 3º).

Por tratar-se de responsabilidade objetiva, exige-se, apenas, a comprovação do dano experimentado e nexa com a prestação do serviço colocado à disposição do consumidor. Ao contrário do que alega a requerida, a conduta não deve ser necessariamente antijurídica para gerar o dever de reparar o dano causado. O risco profissional abrange as ações que, mesmo em conformidade com o ordenamento jurídico, impliquem na ocorrência de um dano a outrem.

No mais, embora não se diga que a conduta do banco representou um ilícito propriamente dito, ao exercer sua atividade sem a segurança que legitimamente se espera do serviço, excedeu os limites da função social e boa-fé no seu mister, caracterizando o abuso na função e o dever de responder pelo evento. Era esperada conduta diversa da instituição, uma vez que as operações financeiras devem ser seguras, aptas a resguardar o consumidor da ação de fraudadores. Portanto, deve haver a declaração de inexigibilidade do débito contestado, bem como dos encargos financeiros deste decorrentes.

No que tange ao pedido de dano material, verifica-se, porém, que o autor não comprovou o pagamento de qualquer valor à requerida. Nota-se que nem ao menos o comprovante legível de pagamento do valor que a requerente pretende ressarcimento foi juntado aos autos. Destarte, a improcedência do pedido de condenação pelo suposto dano material alegado pelo autor, é medida que se impõe.

A pretensão a indenização por danos morais, também é improcedente. Apesar de indevido o débito em nome do autor, não houve fato apto a provocar violação a direito da personalidade da parte autora. Trata-se de simples cobrança, sem negativação, que não gera dever de indenizar. Imprescindível se faz que o ilícito provoque um mal estar de magnitude, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, a lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas, duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora Malheiros, pág. 99).

Nesse sentido já decidiu o E. TJSP:

"RESPONSABILIDADE CIVIL Cartão de crédito Furto do cartão de crédito do Autor Cobrança de dívida Impossibilidade - Cobrança indevida Dano moral Inocorrência O Autor não teve seu nome incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito - A simples cobrança de dívida, ainda que indevida, não traz um sofrimento intenso ou uma publicidade negativa perante terceiros, que reflita na sua imagem e honra, configurando um mero aborrecimento não indenizável Indenização por dano moral afastada - Sentença mantida - Recurso desprovido" (Apelação nº 0002664-78.2011.8.26.0176, TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Relator(a): Álvaro Torres Júnior, julgamento em 08/09/2014).

É o que basta.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial movido PELZ INCORPORADORA LTDA, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para fim de reconhecer a inexigibilidade dos débitos no cartão de crédito de titularidade do autor, de final 8496, realizados entre as datas de 07/01/2019 e 07/02/2020, no valor de R\$ 4.700,00, bem como todos os encargos financeiros destes decorrentes, devendo a ré se abster de realizar qualquer cobrança, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R\$ 5.000,00, a ser convertida em perdas e danos.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidos pela requerida em favor do patrono da autora, enquanto que a requerente pagará 10% do montante em que sucumbiu, em favor do patrono da ré, tudo na forma do artigo 86 do CPC.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA